

행정중심복합도시건설청 민간투자사업심의위원회 운영규정

제정	2008. 10. 28.	행정중심복합도시건설청 고시 제2008-15호
개정	2009. 1. 12.	행정중심복합도시건설청 고시 제2009-01호
개정	2015. 10. 6.	행정중심복합도시건설청 고시 제2015-30호
개정	2019. 4. 22.	행정중심복합도시건설청 고시 제2019-08호
개정	2025. 2. 28.	행정중심복합도시건설청 고시 제2025-01호
개정	2026. 3. 31.	행정중심복합도시건설청 고시 제2026-06호

제1조(목적) 이 규정은 「사회기반시설에 대한 민간투자법」(이하 "법"이라 한다)에서 정하는 사회기반시설중 행정중심복합도시(이하 "행복도시"라 한다)관련시설의 민간투자사업 심의를 위해 행정중심복합도시건설청(이하 "건설청"이라 한다) 내 민간투자사업심의위원회의 구성과 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "행정중심복합도시 관련시설"(이하 "행복도시 관련시설"이라 한다)이라 함은 법 제2조 각호의 규정에 의한 사회기반시설중 행정중심복합도시건설청장(이하 "청장"이라 한다)이 관장하는 시설을 말한다.
2. "주무부서의 장"이라 함은 해당 행복도시 관련시설에 대한 업무를 담당하는 소관부서의 국장, 담당관, 단장, 과장을 말한다.

제3조(민간투자사업 심의위원회의 설치) ① 행복도시 내 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 행정중심복합도시건설청 소속하에 민간투자사업심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

1. 사회기반시설에 대한 민간투자자와 관련된 주요정책의 수립에 관한 사항
2. 법 제8조의2의 규정에 의한 민간투자대상사업의 지정에 관한 사항
3. 법 제9조의 규정에 의한 민간부문의 사업제안에 관한 사항
4. 법 제10조의 규정에 의한 민간투자 시설사업기본계획 수립 및 변경에 관한 사항
5. 법 제13조의 규정에 의한 사업시행자 지정 등에 관한 사항
6. 법 제47조의 규정에 의한 공익을 위한 처분에 관한 사항
7. 법 제50조의 규정에 의한 민간투자 대상사업의 지정 취소에 관한 사항
8. 기타 행복도시 내 민간투자사업 추진과 관련하여 청장이 요청하는 사항이나 위원장이 부의하는 사항

② 법 제5조에 따라 **기획예산처** 소속하의 민간투자사업심의위원회의 심의를 받는 사항은 위원회의 심의를 받지 않을 수 있다.

제4조(구성) ① 위원회는 위원장 1인을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 건설청 차장이 된다.

③ 위원회는 건설청의 기획재정담당관, 도시계획국장, 시설사업국장으로 당연직위원을 구성하며, 청장이 위촉하는 14명 이내의 외부전문가를 위촉위원으로 구성한다.

④ 위원의 임기는 2년으로 하되 1차에 한하여 연임할 수 있으며, 공무

원인 위원은 그 직에 재임하는 기간으로 한다.

⑤ 결원에 의해 새로이 위촉되는 위원의 임기는 전임 위원의 잔여기간으로 한다. 다만, 청장은 위촉위원중 원활한 업무수행이 곤란하다고 판단되는 위원에 대해서는 임기에도 불구하고 해촉할 수 있다.

⑥ 위원회의 원활한 업무처리를 위하여 위원회에 간사 1인을 두되, 주무부서의 과장이 된다.

제5조(위원회의 운영) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.

② 위원장이 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

③ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

④ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우에 위원회의 심의 의결을 서면으로 하게 할 수 있다. 이 경우 재적위원 과반수 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원장은 어떤 안건의 심의에 있어서 특정 위원의 심의참여가 부적합하다고 인정하는 경우에는 그 안건의 심의에 당해 위원의 참여를 제한할 수 있다.

⑥ 위원장은 필요하다고 인정하는 경우에는 관계인을 위원회의 회의에 출석시켜 의견을 듣거나 관계기관·단체 등에 대하여 자료 또는 의견의 제출 등을 요청할 수 있다.

⑦ 당연직 위원이 부득이한 사유로 위원회에 출석할 수 없을 때에는

그 위원이 지정하는 차하위 직급자가 대리하여 참석할 수 있다.

⑧ 기타 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제6조(실무위원회) ① 위원장은 위원회에 상정할 안건을 미리 협의·조정하고, 위원회의 심의를 효율적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 관할하에 실무위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

② 실무위원회의 위원장은 소관 업무별 담당 국장급 공무원이 된다.

제7조(민간투자시설사업기본계획의 수립) ① 주무부서의 장은 민간투자대상 사업별로 시설사업기본계획을 수립하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 시설사업기본계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 법 제11조 제1항 제1호에서 제6호까지 규정된 사항
2. 사업시행자 지정 방법
3. 사업계획의 평가항목 및 요소별 배점기준
4. 사업이행 보장 및 부실공사 방지를 위하여 필요한 사항
5. 기타 주무부서의 장이 필요하다고 인정하는 사항

③ 주무부서의 장은 시설사업기본계획(안)을 위원회에 상정하기 전에 미리 시설사업기본계획(안)에 대해 공공투자관리센터(PIMAC) 및 관련 전문연구기관의 검토를 거칠 수 있으며, 필요시 관계 부처 등과 협의를 할 수 있다.

④ 주무부서의 장은 필요한 경우 시설사업기본계획의 고시후 사업계

획서 작성요령에 대한 설명회를 개최할 수 있다.

⑤ 주무부서의 장은 필요한 경우 고시된 시설사업기본계획에 대한 질의에 답하기 위해 공인회계사·변호사 등 전문가에게 자문을 의뢰할 수 있다.

제8조(사업계획서의 검토 및 평가) ① 주무부서의 장은 사업계획서를 접수한 경우 그 내용이 관련 법규 및 시설사업기본계획과 부합되는지 여부를 검토(이하 "최소충족요건 검토"라 한다)하여야 한다.

② 주무부서의 장은 제1항에 의한 검토결과 사업계획서가 최소충족요건에 부합된다고 판단될 경우 공공투자관리센터 또는 관련 전문연구기관에 사업계획의 검토·평가를 의뢰할 수 있다. 이 경우 주무부서의 장은 시설사업기본계획 및 사업계획서 등 평가자료를 제공하고 소속 직원으로 하여금 평가지원업무를 수행토록 하여야 한다.

③ 주무부서의 장은 제2항의 규정에 의하여 사업계획의 검토·평가를 의뢰할 경우 사업계획의 검토사항 및 평가기간, 보안사항, 평가비용 등에 관한 사항을 정할 수 있다.

제9조(협상대상자 지정) 주무부서의 장은 제8조의 규정에 의하여 사업계획의 검토·평가가 완료된 경우 협상대상자를 지정하여야 한다.

제10조(사업시행자 결정) ① 제9조의 규정에 의하여 협상대상자가 선정된 경우 주무부서의 장은 공공투자관리센터 또는 관련 전문연구기관에 사업시행자 결정을 위한 협상을 의뢰할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 협상을 의뢰한 경우 주무부서의 장은 관계

부처 협의 등 협상에 필요한 사항을 지원하여야 하며, 당해 사업을 담당하는 과장이 임명한 자는 협상단원으로 참가하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 의뢰한 협상이 완료된 경우 주무부서의 장은 별지 제1호서식에 의하여 위원회에 사업시행자 지정을 위한 심의를 요청할 수 있다. 이 경우 협상과정 및 결과를 위원회에 함께 보고하여야 한다.

④ 주무부서의 장은 위원회의 심의결과에 따라 법 제13조 및 동법시행령 제14조에서 정한 사업시행자 지정절차 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 주무부서의 장은 위원회의 심의과정 등에 중대한 하자가 있다고 판단되는 경우에는 그 이유를 명시하여 위원회에 재심의를 요청할 수 있다.

제11조(필요예산 확보) ① 주무부서의 장은 시설사업기본계획의 수립, 사업시행자 지정 등 민자유치업무처리에 소요되는 비용, 위촉위원에 대한 수당, 공인회계사·변호사 등 전문가에 대한 자문비 등 필요한 예산을 확보하도록 노력하여야 한다.

② 주무부서의 장 등은 예산의 범위내에서 공무원이 아닌 위원회 위원, 평가 및 협상단원, 시설사업기본계획 수립에 참여한 자 및 공인회계사·변호사 등 전문가에게 수당 또는 자문비 등을 지급할 수 있다.

제12조(위원회 안건상정) 주무부서의 장이 위원회 심의를 요청하고자 하는 경우에는 별지 제1호 서식에 따라 회의개최 1주일전까지 당해 위원에게 배부하여 사전 충분한 검토가 이루어지도록 하여야 한다. 다

만, 불가피한 경우에는 예외로 한다.

제13조(회의록) 위원회가 개최될 경우 간사는 별지 제2호의 서식에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 회의록을 작성·비치하여야 하며, 차기 회의에 보고한다.

1. 회의개최 일시 및 장소
2. 출석위원 성명
3. 심의사항
4. 심의결과
5. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제14조(서식 등) ① 법 제15조제1항의 규정에 의한 실시계획승인 신청서의 서식은 별지 제3호 서식에 의한다.

② 법 제22조제1항의 규정에 의한 공사준공보고서의 서식은 별지 제4호 서식에 의한다.

③ 법 제22조제2항의 규정에 의한 준공확인필증의 서식은 별지 제5호 서식에 의한다.

제15조(재검토기한) 행복청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2008-15호,2008.10.28>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다

부칙 <제2009-1호,2009.1.12>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다

부칙 (행정규칙 재검토기한 운영방식 변경에 따른 행정중심복합도시 건
축고시 등 3개 고시 일괄 개정)<제2015-30호,2015.10.6.>

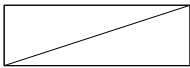
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2019-8호,2019.4.22.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-06호, 2026.3.31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.



민간투자사업 심의요청서

의안 번호	제 호
심 의	. . .
년 월 일	(제 회)

건 명 :

행정중심복합도시건설청 민간투자사업심의위원회

제 출 자	
제출년월일	. . .

[별지 제2호 서식]

민간투자사업심의위원회 회의록

가. 의 안 명 :

나. 참석위원 :

소 속	성 명	서 명	비 고

다. 회의내용 : (별첨)

행정중심복합도시건설청 민간투자사업심의위원회 위원장(인)

회 의 내 용

가. 안 건 명 :

나. 회의일시 :

다. 회의장소 :

라. 심의의결사항 :

마. 회의진행사항 :

사회기반시설사업 실시계획 승인신청서	
① 사 업 명	
② 사 업 시 행 위 치	
③ 사 업 시 행 규 모	
④ 사업시행방법 및 기술적관련사항	
⑤ 사 업 시 행 기 간	
⑥ 공정별 공사시행 계획	
⑦ 소요토지의 확보 및 이용 계획	
⑧ 부대사업 수반시 그 사업내용 및 실시 계획	
⑨ 기 타	
사회기반시설에 대한 민간투자법 제15조제1항 및 같은 법 시행령 제16조의 규정에 의하여 위와 같이 실시계획의 승인을 신청합니다. 년 월 일 신청자 법 인 명 대 표 자성명 (인) 법인등기번호 법 인 주 소 행정중심복합도시건설청장 귀 하	

구비서류

1. 위치도
2. 지적도에 의하여 작성된 용지도
3. 계획평면도 및 실시설계도서(공구별·단계별로 분할 시공하고 있는 경우에는 분할 설계도서)
4. 공사시방서와 공사비 산출근거 및 자금조달계획
5. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민 이주대책에 관한 서류
6. 공공시설물 및 토지 등의 무상사용 등에 관한 계획서
7. 수용 또는 사용할 토지·건물 또는 권리 등의 소유자와 토지수용법 제4조제3항의 규정에 의한 관계인의 성명 및 주소에 관한 서류
8. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목·면적 및 소유권외의 권리 명세에 관한 서류
9. 환경영향평가서(환경영향평가법시행령 제2조 및 별표 1의 규정에 의한 환경영향평가 대상사업의 경우에 한한다.)
10. 교통영향평가서 및 그 심의필증(도시교통정비촉진법시행령 제13조의2 및 별표 1의 규정에 의한 교통영향평가 대상사업의 경우에 한한다)
11. 에너지사용계획서(에너지이용합리화법시행령 제20조 및 별표 1의 규정에 의한 대상사업의 경우에 한한다.)
12. 기타 주무관청이 필요하다고 인정하는 서류

사회기반시설 준공보고서	
① 사 업 명	
② 공 사 의 종 류	
③ 사 업 시 행 위 치	
④ 사 업 시 행 규 모	
⑤ 사 업 목 적	
⑥ 총 공 사 비	
⑦ 공 사 기 간	
⑧ 국 가 귀 속	착 공 . . .
사 업 내 용	준 공 . . .
⑨ 기 타	

사회기반시설에 대한 민간투자법 제22조제1항 및 같은 법 시행령 제19조의 규정에 의하여 위와 같이 사회기반시설 준공 확인을 받고자 공사준공 보고서를 제출합니다.

신청자

법 인 명
대 표 자 성명
법인등기번호
법 인 주 소

(인)

년 월 일

행정중심복합도시건설청장 귀 하

구비서류

1. 준공조서(준공설계도서 및 준공사진을 포함한다)
2. 시장 · 군수 또는 자치구의 구청장이 발행하는 지적측량성과도
3. 준공전후의 토지 및 시설 등의 도면
4. 준공전후의 토지 및 시설대비표
5. 기타 준공확인에 필요한 사항을 기재한 서류

준 공 확 인 필 증

사업시행자 법 인 명
 대표자 성명
 법인등기번호
 주 소

귀하가 시행한 사회기반시설에 대하여 사회기반시설에 대한
민간투자법 제22조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 준공 확인하고
본 증서를 교부합니다.

- 1. 사회기반시설명(위치)
- 2. 공사의 종류
- 3. 공사 장소
- 4. 공사 목적
- 5. 공사기간(준공년월일)
- 6. 준공시설(국가귀속 여부)

년 월 일

행정중심복합도시건설청장 (인)